



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
המפקחת צפורה פיגנבוים

תיק תביעה מס': 147/06

בענין:

1. ד"ר חמוד פיראס

2. חמוד עודה מאי

שניהם ע"י ב"כ עוה"ד ח'אלד דגש

רח' בן גוריון 33 – חיפה

טל': 8533111 פקס: 8533112

התובעים

נגד

1. כדורי ויקטור

2. כדורי עמליה

3. כדורי עינבל

4. כדורי עינת

ע"י ב"כ עוה"ד אליהו כהן

רח' ירושלים 1, חיפה 33132

טל': 8644344 פקס: 8627390

הנתבעים

פ ס ק - ד י ן

העובדות והמחלוקת

1. התובעים הנם בעלים של דירה בבית משותף ברח' ענתות 1 חיפה המזוהה כחלקה 43 בגוש 10923. הנתבעים 1, 4 (להלן: "הנתבעים") הם בעלים וכן מחזיקים בדירה בקומה העליונה של אותו בית משותף (להלן: "דירת הגג"). עילת התביעה היא תפיסת חזקה ייחודית של הנתבעים ברכוש משותף שהינו קטע מחדר המדרגות המהווה פודסט בקידמת דירת הגג וכן מהלך מדרגות המוביל לתקרת חדר המדרגות (להלן: "המסדרון"), חזקה ייחודית שמתבטאת בהתקנת דלתות ומנעולים, והכל ללא הסכמת התובעים.

2. הסעד לו עותרים התובעים הוא לחייב את הנתבעים להשיב את מצב חדר המדרגות לקדמותו, לסלק ו/או להסיר את הדלתות שהותקנו על ידיהם, כך שתתאפשר גישה חופשית דרך המסדרון לגג הבית. ועוד נדרש בכתב התביעה להורות לנתבעים להימנע מלהפריע לתובעים ו/או למי מטעמם לעלות לגג הבית לרבות לצורך ביצוע עבודות אחזקה.

3. בכתב התביעה מתבקש גם הסעד של פיצול סעדים.

4. הנתבעים הגישו כתב הגנה בו טענו כי המסדרון הוא קניינם הפרטי ומהווה חלק בלתי נפרד מדירתם. מטרת התביעה כל כולה לאפשר לתובעים להשתלט על חלקים מקניינם הפרטי של הנתבעים. המסדרון לטענתם נועד לשמש את דירתם ולכן לא הוא ולא הדלתות שהותקנו משני צידיו אינם מהווים רכוש משותף. הגישה לגג כלל איננה דרך המסדרון אלא דרך פתח שקבוע בקיר של חלק מחדר המדרגות המהווה רכוש משותף. היענות לתביעה תקעקע את היכולת להשתמש בדירת המגורים שלהם. שכן לא סביר לאפשר מעבר חופשי של כל דיכפין

דרך דירת המגורים. במידה שהתאפשרה גישה לגג בעבר, הרי הדבר נעשה מתוך יחסי שכנות טובה ולא מתוך זכות קניינית למעבר.

בחינת חומר הראיות

5. ביקור במקום שקיימתי ביום 20.9.06 בנוכחות הצדדים ובאי כוחם העלה כי:

(א) הבית המשותף מונה 3 קומות: קומת קרקע, קומה ראשונה וקומה שנייה. חדר מדרגות פנימי מוליך אל דירות הבית המשותף בואכה הקומה השנייה.

(ב) דירת הגג נמצאת בקומה השנייה. הדירה קטנה בשטחה מסך כל שטח דירות הקומה מתחתיה, מה שמותיר גג פנוי בשטח לא מבוטל (גג תחתון). הגג התחתון מוצמד לדירות בקומה מתחתיו, כל חלק גג צמוד לדירה אותה הוא מקרה. הגג המחפה את דירת הגג מוצמד לה. כאמור לעיל, דירת הגג היא דירת הנתבעים.

(ג) היציאה אל הגג התחתון היא באמצעות דלת הקבועה בפאתי המסדרון. גישה אל הגג העליון אפשרית על ידי הצבת סולם על הגג התחתון.

(ד) גרם המדרגות ממשיך בתוך חדר המדרגות לכיוון הגג העליון.

(ה) המסדרון, שהינו כאמור פודסט קישור בין שני מהלכי מדרגות, שנמצא במפלס הקומה השנייה, וכן גרם המדרגות לכיוון הגג העליון, הם השניים כאן במחלוקת. המסדרון נתון בין שתי דלתות: דלת ברום מהלך המדרגות שלפני הקומה השנייה, ודלת בפתח היציאה מהמסדרון אל הגג התחתון.

(ו) בחלק העליון של קיר חדר המדרגות בין הקומה הראשונה לקומה השנייה, קבוע חלון. הוא ממוקם גבוה מעל רצפת חדר המדרגות באופן ששימוש בו לצורך יציאה אל הגג מחייב הצבת סולם. האדן התחתון של החלון נמצא במפלס הגג עצמו.

6. הוגשו על ידי כל צד צילומים למכביר. היה בהם כדי לעזור בשחזור חדר המדרגות, ואולם ההתרשמות הבלתי אמצעית שלי כפי שתוארה לעיל היא המחייבת.

7. מסמך מהותי שהונח בפניי הוא המוצג ת/1. מדובר במסמך עליו חתומים 5 בעלי הדירות המקוריים שרכשו את הבית במשותף מרשות הפיתוח ואשר מגדיר את חלקו של כל אחד מהם בממכר. על פי אותו מוצג רכש כל אחד את הדירה בה החזיק ערב החתימה על המסמך (29.03.1962) וכן הוגדרה ההצמדה לכל אחת מהדירות. הדירה השנייה במחלוקת נרכשה על ידי שוהם אורה ונרשם ב-ת/1 "שוהם אורה: דירה בה מחזיקה. שטח הגג מעל לדירתה". הנתבעים נמנים עם חליפיה של אורה שוהם באותה דירה.

8. מסמך מהותי נוסף שהונח בפניי הוא המוצג ת/3 שהינו פסק דין בתיק אזרחי 2812/81 ולפיו נתן ברקאי, שהיה באותה עת בעלים של אחת מדירות הבית המשותף, תבע את סילוק ידו של אברהם חייט ממנו רכשו הנתבעים את זכויותיהם, מאותו המסדרון המהווה נשוא התביעה כאן.

9. העידו בפניי הצדדים הישירים להליך וכן צדדים נוספים לרבות מי שהיו או מי שהינם בעלי זכויות קנייניות בבית הנדון. לא ראיתי כי איזה מהעדויות של בעלי הדין או איזה מהמסמכים האחרים שהוצגו במהלך הדיון יש בהם כדי להקים לצדדים הגנה ו/או זכות, הכל כפי שאנמק להלן.

10. ב"כ הצדדים גם סיכמו טענותיהם כשכל צד מבקש להסיק ממכלול הראיות תמיכה בעמדתו שלו.

דין

11. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, התרשמתי מנתוני הביקור במקום ועיינתי במכלול הראיות, הגעתי למסקנה כי **דין התביעה להתקבל**. אלה נימוקי החלטתי:

(א) על הבית הנדון חל הפרק מחוק המקרקעין שדן בבתים שאינם רשומים כבית משותף (פרק ו' 1). סעיף 67א' לאותו הפרק מגדיר דירה כ "חדר או תא או מערכת חדרים או תאים שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר. רכוש משותף מוגדר באותו הסעיף בזו הלשון: "כל חלקי הבית חוץ מהדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, **חדרי המדרגות**, מעליות, מקלטים וכן מתקני הסקה ומים וכיוצ"ב המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת".

(ב) ברירת המחדל היא אפוא שכל מה שאינו חדר או תא שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים הינו רכוש משותף, כולל **חדרי המדרגות**.

(ג) התרשמתי שהמסדרון השנוי במחלוקת הינו חלק אינטגרלי מחדר המדרגות ולא חלק אינטגרלי מהדירה. הדירה היא יחידה שלמה ונפרדת גם בלעדיו. התרשמתי זו מתבססת על מיקומו, על היותו נתיב הגישה הטבעית לגגות הבית, על היותו רצף אינטגרלי של מהלכי המדרגות, זה שלפניו וזה שאחריו, מרוחבו וזהה לרוחב המסדרון/הפודסט הקודם לו.

(ד) לא סביר בעיני שהמסדרון הוא חלק בלתי נפרד מהדירה, כי אם זה היה המצב, אזי אין שום מדרך (פודסט) בקדמת הדלת המהווה כניסה לדירת הגג, שכן הדלת אליה מותקנת בקדמת המסדרון. הווי אומר: כדי לפתוח את הדלת יש לעמוד על המדרגה הנמוכה יותר של חדר המדרגות.

(ה) התרשמתי זו מתחזקת גם לנוכח התשריט שנמצא בתיק העירייה ומהווה בסיס להיתר הבניה, משנת 1946. גם לפיו המסדרון הינו חלק בלתי נפרד מחדר המדרגות ולא חלק בלתי נפרד מהדירה. בתשריט מסומנת כניסה מהמסדרון לדירת הגג כדרך שמקובל לסמן בתשריטים כניסה מרכוש משותף לדירות. לעומת זאת, במקום שמוצבת דלת בפועל, לא מסומנת בתשריט דלת כניסה.

(ו) אורה שוהם היא הבעלים הראשון של הדירה בשרשרת הבעלויות הפרטיות (להבדיל מרשות הפיתוח). מאחר והיא יכלה למכור יותר זכויות מכפי שהיו לה, ולנתבעים לא הייתה

אפשרות לרכוש יותר זכויות מכפי שהיו לאורה שוהם, גם אם לא רכשו את זכויותיהם ישירות ממנה, נחוץ להתחקות אחר היקף הזכויות אותן היא רכשה. ת/1 היטיב להגדיר מה רכש כל אחד מהצדדים לו. אילו הכילה דירתה של אורה שוהם גם מסדרון, אין לי ספק שהדבר היה מוצא

ב-ת/1. חיזוק לדברים נמצא במוצג נ/7, שהוא מכתב שנשלח אליה על ידי בא כוחה, ולבקשתה, בו מפורטים רכיבי הדירה שלה כהאי ליסנא: "הגב" אורה שוהם רכשה את הדירה התפוסה על ידה בקומה העליונה המכילה חדר, מטבח, מרפסת ושירותים וכן 5.25% מהגג".

(ז) לדעתי פסק הדין נושא מוצג ת/3 מהווה לצדדים כאן מעשה בית דין. עפ"י פסק דין זה הדירה אותה רכשה אורה שוהם לא הכילה את המסדרון. נקבע בת/3 כממצא עובדתי כי אורה שוהם החזיקה במסדרון תקופה מסוימת כ"בר רשות" וכנגד החתמתה על התחייבות שלפיה הזכות ניתנת לה באופן אישי ולא לחליפיה, תוך שמירת זכותם של יתר בעלי הדירות להיכנס לגג דרך המסדרון באופן תמידי וחופשי. אותו ממצא עובדתי זהה לממצא העובדתי המתבקש בהליך כאן על רקע עילת תביעה זהה לזו שנדונה כאן. הנתבעים לא הראו טעם בעטיו מוצדק לאפשר עריכת סבב נוסף של התדיינות בנושא מעמדו המשפטי של המסדרון. ראה בש"א (ת"א) 183556/06 כב' השופטת ריבה ניב מיום 10.07.07 שדן במעשה בית דין בשל פסק דין בין צדדים אחרים. פסק דין זה הולך בעקבות ההלכה שנקבעה בע"א קלוז'נר נ' שמעוני כב' (2) 561, 584 שם נקבע: "אם במשפט הראשון הועמדה במחלוקת שאלה עובדתית מסוימת, שהיתה חיונית לתוצאה הסופית, והיא הוכרעה שם, בפירוש או מכללא, כי אז יהיו אותם בעלי הדין וחליפיהם מושתקים מלהתדיין לגביה מחדש במשפט השני, חרף אי הזהות בין העילות של שתי התביעות". ובהמשך - "כדאי להבהיר כי לשם תחולת הכלל האחרון, דרוש לא רק שהנקודה העובדתית, שנטענה, הועמדה במחלוקת במשפט הקודם, אלא גם שפסק הדין מכליל, במפורש או מכללא, שאמנם נפלה שם הכרעה לגביה. שאם לא כן, לא יהיה בפסק-הדין כדי להשתיק את העלאת הטענה העובדתית מחדש במשפט השני".

(ח) אורה שוהם נהנתה איפוא מזכויות אישיות של בר רשות להציב דלת בקדמת המסדרון ובלבד שתאפשר מעבר חופשי ליתר בעלי הדירות. היא לא הייתה בת רשות לשימוש ייחודי במסדרון, וכן לא להמחאת הזכות. מכאן שגם לחליפיה לא קמה הזכות לשימוש ייחודי בו. העובדה שהנתבעים הציבו דלתות או החליפו ישנות בחדשות איננה גוזרת את הזכות לשימוש ייחודי. נהפוך הוא, קיומה או היעדרה של הזכות להציב דלתות נגזרים מהמעמד המשפטי של אותו מסדרון.

(ט) משמצאתי כי המסדרון מעולם לא היה חלק מדירת קומת הגג אלא חלק אינטגרלי מחדר המדרגות, שומה על הנתבעים לסלק ידם ממנו, הכל כפי שאורה בחלק האופרטיבי של פסק הדין.

12. הנתבעים מבקשים להסיק ממוצג נ/3 כאילו שטח דירת הגג מכיל גם את המסדרון. אינני מסכימה לטיעון בסוגיה זו מטעמים אלה:

(א) במכתב נקוב שטח הדירה כ-39 מ"ר. מתוך המכתב לא ברור על איזו מדידה או אלו מסמכים הוא מסתמך. אם המכתב מסתמך על תרשים המקום בעריכת דוד מיכאלי מהנדס אדריכל, אשר הוגש ביחד עם נ/3 כראיה (ולחלוטין אינני בטוחה שהתרשים הוא חלק מהמכתב שכן אינו מאוזכר במכתב), אזי שטח קומה ג' שהיא הקומה הנדונה בתרשים, הוא – 40.50 מ"ר במדויק. לא הייתה מניעה שגם נ/3 ינקוב בשטח המדויק אם אכן היה מסתמך על התרשים שצורף אליו.

(ב) אפילו תאמר ששטח הדירה הוא כ-39 מ"ר, אפילו הנתבעים אינם טוענים ששטח דירתם הוא 39 מ"ר, גם לא בקירוב. חוות הדעת מטעמם נוקבת בשטח ברוטו של 45 מ"ר ובשטח נטו של 32 מ"ר. יהיה ההבדל בין ברוטו לנטו אשר יהא, לפי שום חלופה שטחה של הדירה אינו 39 מ"ר.

(ג) 3/ נרשם בשנת 59'. המקור לו נמצא בתיק אגף הנכסים של רשות הפיתוח אשר הוגש כמוצג. כאשר התקיים הדיון המשפטי נשוא ת/3, אותו מסמך (3/נ) כבר היה בנמצא, לא הייתה מניעה מלהציגו על ידי צד מעוניין. מעצם העובדה שלא הוצג, ומאחר ולא ברור על איזו מדידה תוכנו מסתמך, אני נוטה להעריך שלא קבוע בו שטח הדירה אלא שטח הקומה כולה, כשהדירה מהווה רק חלק ממנה. הנתבע לא תמך את נתוני 3/נ בתרשים שנערך לפני המועד שנקוב ב-3/נ באשר נתוני עולים בקנה אחד עם השטחים הנקובים ב-3/נ.

(ד) מבלי שהדבר יהווה ממצא עובדתי, שכן אינני ערכאה של קניין, לדעתי שטח היחידה אותה רכשה אורה שוהם לפי ת/1 הוא 11.2 מ"ר. שטח זה מתקבל ממכפלת שטח קומת הקרקע בתשריט היתר הבניה (216 מ"ר) ב-5.25% (שטח הגג המחפה על דירתה שלה לפי 7/נ).

13. מוצג נ/2 מהווה החוזה לפיו הנתבעים רכשו את דירת הגג. בזהירות רבה מציין הכתוב כי הממכר מהווה "דירה בת חדר אחד, מטבח ושירותים ומרפסת", נוסח נאמן למוצג נ/7. דווקא הפירוט הזה מדגיש את העובדה שבממכר לא כלול מסדרון.

14. כל אחד מהצדדים הגיש חוות דעת מטעם מהנדס, כשכל חוות דעת נוקבת בשטח אחר של הדירה. לא ראיתי לאמץ איזו מהן, שכן השאלה היא משפטית ולא הנדסית, לאמור: מהם גבולות הדירה מתוך סך כל הבית המשותף. שטח הדירה נגזר מהגבולות כפי שנקבעים בהסכמים או בערכאות שיפוטיות, ולא להיפך. מסיבה זו גם לא ראיתי לקבוע ממצא על סמך התשריט שהוכן לצורך רישום בית משותף. אכן התשריט תואם את דעתי ולפיה הדירה אינה כוללת את המסדרון, אולם דעתי אינה מסתמכת על התשריט אלא על הגדרת זכויותיה הקנייניות של אורה שוהם.

15. אשר לחלון ברום חדר המדרגות: חלון לא נועד למעבר בני אדם דרכו, אלא הוא נועד לאור, לאויר ולמבט חופשי. בהעדר דרכי מעבר ראויות אחרות אפשר שבנסיבות מסוימות חלון יהיה הכרח מגונה לצורך מעבר. מה שאין כן כאן, מקום שחדר המדרגות מוביל באופן טבעי, תכנוני ואינטגרטיבי אל דלת היציאה לגג הבית. העובדה שבפועל אפשרי מעבר דרך החלון, גם אם בדוחק – ולנוכח מיקומו, אין לי ספק שאכן בדוחק – האפשרות הזו אינה מקבעת את מעמדו הקנייני של החלון.

16. ממכלול הראויות הרימו התובעים את נטל הראיה כמו גם את נטל השכנוע להוכיח שהמסדרון מהווה רכוש משותף. מנגד, הנתבעים לא הרימו את נטל הראיה להוכיח שהמסדרון היה קניינה או בחזקתה הייחודית של אורה שוהם. ואדגיש, הקביעות הקנייניות בפסק הדין נעשו במסגרת הסמכות שבגררר וכדי להכריע בזכות החזקה והשימוש במסדרון. הזכות הקניינית תיקבע באופן ישיר על ידי בעלי המקרקעין במסגרת רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים או על ידי ערכאה שיפוטית מתאימה.

17. משהוכיחו התובעים את זכותם לשימוש ולחזקה במסדרון בהיותו רכוש משותף אני מקבלת את התביעה ומחייבת את הנתבעים לפרק את הדלת שהתקינו בקידמת המסדרון או, לחלופין לתת לתובעים מפתח לדלתות המוצבות במסדרון. מכל מקום עומדת לתובעים זכות לעבור במסדרון אל הגג התחתון בכל עת וללא תנאי.

18. כמו כן אני מחייבת את הנתבעים 1, 4 יחד ולחוד לשלם לתובעים הוצאות משפט כולל שכ"ט עו"ד והוצאות העדים בסך של 7,000 ₪. התביעה נגד נתבעים 2, 3 נדחית, שכן לא הוכחה העילה נגדם.

19. החיובים הנקובים בפסק דין זה ימולאו בתוך 30 יום מהיום.

20. לא ראיתי להיעתר לבקשה לפיצול סעדים. התובעים זכו לסעדים להם עתרו בתוך תקופה קצרה יחסית מעת שהגישו את התביעה, ויש לשים להתדיינות בין בעלי הדירות, שהם גם שכנים לבית המשותף, סוף.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ח' אב התשס"ז (23.7.07).

העתקים יישלחו לבאי כוח הצדדים.

צפורה פיגנבוים

מפקחת על רישום מקרקעין